

1500523-47.2022.8.26.0266
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA
Comarca: Itanhaém
Foro: Foro de Itanhaém
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Repte(a)(s):
Justiça Pública
Reqdo(a)(s):
DIEGO KLIMASCHEVSKI SATURNINO

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

DIEGO KLIMASCHEVSKI SATURNINO foi denunciado e está sendo processado pela prática da conduta tipificada no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itanhaém
3ª Vara
Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,
Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:
1500523-47.2022.8.26.0266
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Repte(a)(s):
Justiça Pública
Reqdo(a)(s):
DIEGO KLIMASCHEVSKI SATURNINO

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

DIEGO KLIMASCHEVSKI SATURNINO foi denunciado e está sendo processado pela prática da conduta tipificada no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 17.03.2022, por volta das 05h32min, no estabelecimento comercial "Pizza Hot", localizado na Av. Harry Forssell, n.º 1330, Belas Artes, nesta cidade e comarca de Itanhaém, o acusado subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 4 garrafas do refrigerante Coca Cola, 4 garrafas do refrigerante Sukita, 2 requeijões Escala e 3 misturas sabor cheddar, pertencentes ao referido comércio.

A denúncia foi recebida em 29.03.2022 (pág. 92).

O sendo o réu citado (pág. 115), tendo apresentado resposta escrita à acusação

(págs. 95/102).

No decorrer da instrução processual foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação, com desistência das demais, devidamente homologada. Na sequência, o réu foi interrogado (págs. 171/173).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-o nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do furto qualificado, tendo em vista a atipicidade da conduta. Caso não seja esse o entendimento, requer seja aplicada a pena base em seu patamar mínimo legal, seja aplicada atenuante da confissão espontânea e fixado o regime aberto para o cumprimento de pena ou, que o acusado possa recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 03), pelo boletim de ocorrência (págs. 09/13), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 15), pelo auto de avaliação (pág. 16), pelo laudo pericial (págs. 179/183), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução (págs. 171/173).

A autoria também é inconteste e deve ser atribuída ao acusado.

A testemunha arrolada pela acusação, Tiago Alexandre Batista Laureano, Policial Militar, ouvido em Juízo, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu com uma mochila nas costas e um saco plástico na mão, este, ao visualizar a viatura, demonstrou nervosismo, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Em revista pessoal, encontraram em sua mochila alguns refrigerantes e queijo tipo 'cheddar', tendo o acusado indicado de onde teria subtraído os pertences. Informou que outra equipe realizou a diligência no local indicado e lá, em conversa com os proprietários, puderam visualizar pelas câmeras de vigilância que alguém tinha quebrado o vidro e entrado no local.

Não há razão suficiente a invalidar o depoimento do Policial, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"(...) nada impede que policiais ou outros servidores públicos, como quaisquer pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos destes como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos de seus próprios servidores. A propósito do valor probante de testemunhos policiais, oportuno trazer à colação a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 'VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.'" (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)" (TJSP,

Apelação nº 0009710-21.2011.8.26.0176, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, j. 31.03.2016).

O testemunho do Policial é suficiente para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovar a ocorrência do fato típico, e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotado de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por ter corroborado o depoimento na fase inquisitorial.

O réu, Diego Klimashevski Saturnino, interrogado em Juízo, confessou os fatos descritos da denúncia. Disse que estava sob efeito de entorpecentes e com fome, motivo pelo qual praticou o delito.

Pois bem, temos nos autos depoimentos mais do que suficientes para atestar a ocorrência do delito descrito na denúncia, assim como a confissão espontânea do acusado.

Para a capitulação do crime de furto, é indiferente que se tenha recuperado o objeto, já que uma vez retirado da posse da vítima, o crime se consuma.

Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI em sua obra "Código Penal Comentado" 14ª edição, 2014, página 820, elucida:

"[...] Em tese, no entanto, o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por tratar-se de crime material (aquele que se consuma com o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda, que por breve tempo, em posse mansa e tranquila do agente [...]"

Há nos autos provas robustas e coerentes que comprovam o fato ocorrido.

Outrossim, é importante destacar que o Princípio da Insignificância é pertinente aos delitos de bagatela, permitindo sua consideração pela jurisdição penal como fatos atípicos, posto que destituídos de qualquer valoração a merecer tutela e, portanto, irrelevante. São os que pertencem a ações aparentemente típicas, mas de tal modo inexpressivas e insignificantes, que não merecem a reprovabilidade penal.

O Supremo Tribunal Federal, a fim de afastar a subjetividade sobre o tema, fixou os requisitos para concessão do referido princípio.

São três atinentes ao desvalor da conduta: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. O quarto refere-se ao desvalor do resultado: lesão jurídica inexpressiva.

O réu não preenche os requisitos necessários, considerando, principalmente, que em uma cidade como Itanhaém, onde a renda por pessoa não é considerada alta, o mencionado princípio deve ser examinado com maior rigor, pois, do contrário, estaria o Judiciário emitindo alvarás para cometimento de pequenos delitos, os quais perfazem a maioria dos apurados em nossa Comarca.

Destarte, a qualificadora do inciso I, §4º do artigo 155 do Código Penal, restou plenamente configurada pelo depoimento do acusado e laudo pericial de págs. 179/183, que teve que quebrar a janela para ter acesso ao interior do imóvel.

Desta forma, e por tudo acima exposto, imperiosa a condenação do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as folhas de antecedentes (págs. 55/66) verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes. Dessa forma, aumento em 1/6

(um meio), fixando a pena base acima no mínimo legal, resultando uma pena base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, como também a agravante da reincidência, conforme certidão (págs. 67/71) que é considerada preponderante sobre a atenuante conforme regra expressa do artigo 67 do Código Penal. Diante disso, exacerbo a pena base em apenas 1/3 (um terço), resultando uma pena provisória de 03 (três) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, à míngua de outras circunstâncias torno definitiva a pena de 03 (três) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal), bem como pela suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I e II, do Código Penal), e a aplicação do regime aberto (artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal). Bem como não será aplicada a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"), pois o réu apresenta maus antecedentes.

Dito isso, o cumprimento inicial de regime de pena será o fechado.

Posto isto, CONDENO o réu LUCIANO PEREIRA MARCELINO ao cumprimento de 03 (três) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime fechado, bem como ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Presentes os requisitos que ensejaram a prisão cautelar, não poderá o réu recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários do defensor nomeado no valor máximo da tabela vigente, se o caso, expeça-se o necessário.

P.I.C., arquivando-se oportunamente.

Itanhaém, 08 de dezembro de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA